

주의요구

제 목 目目目 대표이사 경영계약 변경 불철저

소 관 부 서(기관) ○○○○○○처

조 치 부 서(기관) ○○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○처는 해외자회사 目目目的 관리부서로서 目目目 대표이사(이하 “대표이사”라 한다)의 경영목표 수립, 경영실적 평가 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 판단 기준

「출자회사관리 규정」 제9조(경영목표 및 경영실적 평가), 目目目 대표이사 경영계약서 제6조(경영성과 평가)에 따르면 대표이사 경영실적 평가는 매년 체결한 ‘경영계약서’의 경영목표를 기준으로 평가하도록 되어 있다.

그리고 경영계약서 제8조(계약의 변경)에 따라 계약 체결 이후 경영 환경 변화로 계약 당사자가 경영목표 변경에 합의한 경우에는 변경된 목표를 기준으로 경영실적을 평가할 수 있다.

다만 실적 평가 결과의 중요성¹⁾을 감안할 때 경영목표를 변경 하고자 할 경우에는 계약 당사자의 합의를 확인할 수 있도록 변경 계약서를 작성하는 등 명시적인 근거를 확보하는 것이 바람직하다.

1) 대표이사 성과급 차등지급(최대 기본연봉 30%), 다음년도 평가의 기준 실적, 인사평가 참고자료로 활용

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○○○○씨는 20XX. X월 대표이사와 서면으로 경영계약을 작성하고 같은 해 X월 상반기 평가를 한 뒤, 평가지표 중 「♠♠ 흑자 달성」, 「♣♣♣♣ 목표 달성」, 「☎☎ 이익 기여」 지표의 등급 구간이 당시 경영 상황과 맞지 않게 설정되었다는 이유로 같은 해 X월 경영계약서의 변경된 내용을 서면으로 작성하지 않고 △△△ 감독위원과 대표이사 간 구두합의만으로 등급 구간을 [표]와 같이 변경하였고 이를 기준으로 다음 해 3월 연간평가를 실시하였다.

[표] 20XX년 △△△대표이사 경영실적 평가 등급 구간 비교

(단위 : 천불, %)

지표명(산식)	경영계약서 체결 시 등급 구간	연간평가 시 등급 구간
① ♠♠ 흑자 달성	S: △△이상, A: △△이상, B: △△이상, C: △△이상, D: △△미만	<u>S: ★★이상, A: ★★이상, B: ★★이상, C: ★★이상, D: ★★미만</u>
② ♣♣♣♣ 목표달성	S: □□이하, A: □□이하, B: □□이하, C: □□이하, D: □□초과	<u>S: △△이하, A: △△이하, B: △△이하, C: △△이하, D: △△초과</u>
③ ☎☎ 이익기여	S: ⑩이상, A: ⑩이상, B: ⑩이상, C: ⑩이상, D: ⑩미만	<u>S: ⑨이상, A: ⑨이상, B: ⑨이상, C: ⑨이상, D: ⑨미만</u>

자료 : 20XX년도 △△△ 대표이사 경영계약서 및 △△△ 대표이사 20XX도 연간평가 실시 문서 재구성

관련부서(기관) 의견 ○○○○○씨는 관련 사실을 인정하면서 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○○처장은

△△△대표이사와 경영계약 체결 및 변경 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)